

第五百四十五条第一款“债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让”、第五百六十二条第一款“当事人协商一致，可以解除合同”和第五百六十三条第一款“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”之规定。丛某诉求解除与关某的《房屋买卖合同》，并由关某返还购房款、承担各项经济损失的主张，事实不清，证据不足，法院不予支持。

综上，吉林省汪清林区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一百九条、第五百四十五条、第五百五十六条、第五百六十二条、第五百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回丛某的各项诉讼请求。

丛某不服一审判决，提起上诉。

吉林省延边林区中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为关某与丛某签订的《房屋买卖合同》是否应予解除，如予解除，丛某请求返还房款并赔偿经济损失的诉讼请求应否支持。围绕争议焦点论述如下：

一、关于关某与某房地产公司、李某签订的《住宅买卖协议》

该协议系三方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。协议约定房款一次性付清，由“某房地产公司欠李某建筑款中扣除”，从该约定可知，某房地产公司认可在协议签订时存在欠付李某工程款的事实。某房地产公司在协议上盖章，表示其同意将李某对其享有的工程款债权转为商品房买卖合同中买受人权利，并同意李某将房屋买受人的权利转让给关某，是

对权利转让事宜的知悉与确认，该权利转让已生效。协议签订后，某房地产公司向关某交付房屋钥匙，并协助关某将案涉房屋买受人更名到丛某名下，某房地产公司对该协议的履行进一步表明其对该协议内容是认可的。某房地产公司主张，其与李某约定房屋顶账后依据工程款结算情况多退少补，因李某工程款数额不足而未与李某就案涉房屋形成最终的抵顶协议，其在与丛某签订合同前已与关某解除了《住宅买卖协议》。法院认为，《住宅买卖协议》中未约定该房屋的抵顶需以李某工程款结算后多退少补为前提，相反，某房地产公司在签订《住宅买卖协议》后向关某交付房屋并协助关某将房屋更名到丛某名下并收取更名费，这一系列行为与某房地产公司的以上主张相互矛盾。《住宅买卖协议》系某房地产公司以房屋抵顶工程款使用的格式文本，案涉《住宅买卖协议》签订后，某房地产公司多次以此种方式抵顶李某的工程款，其中包括关某代为收款的部分车库，加之某房地产公司的一系列行为，关某有理由相信案涉房屋已完成抵顶。综上，某房地产公司的主张不成立。

二、关于关某与丛某签订的《房屋买卖合同》

该合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。丛某主张，因关某未向某房地产公司支付房款导致某房地产公司收回房屋，关某未能履行出卖人义务，《房屋买卖合同》的合同目的不能实现，应予解除。法院认为，从丛某向某房地产公司交纳更名费、与某房地产公司重新签订合同、等待由某房地产公司办理不动产登记证的行为可知，双方签订的《房屋买卖合同》实质上是债权债务概括转让协议，即关某将案涉房屋买受人享有的权利义务转让给丛某。现关某已协助丛某与某房地产公司签订《商品房买卖合同（预售）》，某房地产公司亦向丛某收取了更名费及各项费用，并将房屋备案到丛某名下，现案涉房屋已具备办理产权登记的条件，丛某取得房屋使用权后对房屋进行了装修。综上，关某已履行合同义务，丛某要求解除与关某签订的《房屋买卖合同》，没有事实和法律依据，亦不利于维护交易秩序的稳定，法院无法予以支持。

三、关于丛某提出的个别证据未予质证的主张，查无实证，不予支持

关于丛某提出的部分一审认定事实依据不足的问题，鉴于本院已重新认定事实，不再一一论述。关于丛某提交的类案查询报告，与本案争议焦点不具有类案属性，不作评判。

吉林省延边林区中级法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在房屋买卖中存在连续“以物抵债”情形下，对于首次“以物抵债”债务人是否享有合同解除权以及能否主张返还标的物的问题。应当重点分析连续“以物抵债”协议的效力及性质、债务人主张返还标的物的权利基础以及债权受让人是否善意等因素，具体可从以下三个方面进行考量。

第一，受让“以物抵债”标的物的债权人将协议项下的权利再次抵给他人用以清偿债务的行为，在未办理不动产登记的情况下，其性质应属债权转让。对再次“以物抵债”的效力认定，应依据债权转让的法律规定，即债权人转让权利是否通知债务人，来判断债权转让对债务人是否发生效力。

第二，在明确再次“以物抵债”性质属于债权转让后，首次“以物抵债”债务人主张解除合同、返还标的物的权利基础为其基于债权转让而产生的抗辩权。在保证债权转让中债权同一性的前提下，首次“以物抵债”债务人的抗辩权应从债权让与人延续至受让人，其抗辩权包括解除权的行使，债务人接到转让通知后，可能会因为让与人根本违约等原因享有法定解除权或约定解除权。此时，如果债权没有被转让，债务人自然可以对让与人行使解除权，在债权被转让后，为了保护债务人的利益不受影响，债务人同样可以行使该解除权。合同解除后，债务人可以对受让人主张由此所产生的抗辩。

第三，应对“以物抵债”受让人是否善意加以区分。是否善意应采取不知情且无重大过错的基本规则。应当要求受让人对标的物的来源、状态不知情，

把受让人是否已知或应知作为认定因素，且在这一过程中受让人应已尽到合理的注意义务，不存在重大过错。具体到本案中，首次“以物抵债”为李某与某房地产公司之间达成的以房抵顶工程款协议，第二次“以物抵债”是李某将其从某房地产公司取得的房屋买受人权利转让给关某抵顶双方之间的借款，第三次“以物抵债”为关某将案涉房屋的买受人权利转让给丛某。某房地产公司虽主张李某的工程款已超付，房屋未实际抵顶，但未提供相关的证据予以证明，故其对李某的抗辩不成立，不享有首次“以物抵债”合同解除权，故无法主张返还标的物。在建设工程施工领域，建设单位因资金周转困难而采取以所建房屋抵偿工程款的现象较为普遍。施工方为盘活资金通常会将顶账房进行转售变现，从而形成“以物抵债”和房屋转售的连续交易链条。然而，此类交易往往因建设单位拒绝协助最终买受人办理房屋产权过户登记而引发纠纷。此类案件集中反映了债权转让、物权流转、合同履行等多重法律关系交织的典型特征，具有司法实践中常见的疑难争议焦点。本案例通过深入分析连续“以物抵债”的交易性质，准确界定了建设单位享有合同解除权的权利边界，为处理此类纠纷提供了具有示范性指引的裁判思路，具有一定的参考价值。

编写人：吉林省延边林区中级人民法院 刘冬 卢珊

出卖人改变房屋布局可成为解除房屋买卖合同的理由

—— 左某诉吴某、钟某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省金华市中级人民法院(2023)浙07民终1156号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

172 | 中国法院2025年度案例 · 房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):左某

被告(被上诉人):吴某、钟某

第三人(被上诉人):王某